



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Elena CATALANO	Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT	Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3005 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994

da

Parte_1 (C.F.: *CodiceFiscale_1*), nata a Codogno (LO) il 26 giugno 1985, residente in Casalpusterlengo (LO), via Albaron, n. 24 ed elettivamente domiciliata in Lodi (LO), Corso Vittorio Emanuele II, n. 12, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Ravaglia, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Valentina Pellini, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello

APPELLANTE

Contro

Controparte_1 (C.F.: CodiceFiscale_2), nato a Codogno (LO) il 23 ottobre 1980, residente in Casalpusterlengo (LO), via Bernardinelli, n. 26 ed elettivamente domiciliato in Milano, via Quadronno, n. 4, presso lo studio dell'avv. Martina Grassini, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Stefano A. Spagnuolo, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta

APPELLATO

PER LA RIFORMA

Della sentenza n. 332/2024, pubblicata il 4 aprile 2024 dal Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 2758/2020 r.g.

OGGETTO: Arricchimento senza causa

Conclusioni:

Per Parte_1 :

“Voglia la Corte d’Appello di Milano – in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Lodi n. 332/2024 del 04.04.2024, R.G. n. 2758/2020, Giudice dr.ssa Giulia Isadora Loi – in accoglimento delle domande formulate in primo grado dall’esponente (qui integralmente riproposte e da intendersi ritrascritte), disattesa ogni diversa eccezione e deduzione siccome infondata in fatto e diritto, così giudicare:

in via principale e nel merito

A) Accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 ha sottoscritto polizze/fondi di investimento come indicato nella tabella a) dell’atto di citazione a suo esclusivo interesse utilizzando fondi del conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di Casalpusterlengo e cointestato a parte attrice e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra Parte_1 la quota di sua spettanza.

B) Accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 ha utilizzato i fondi del conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di Casalpusterlengo e cointestato a parte attrice per fare versamenti nel suo esclusivo interesse alle società del di lui padre

Link data sas, Sva Consulting srl e SVA Services srl come da tabella b) dell'atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra Parte_1 la quota di sua spettanza.

C) Accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 ha effettuato disposizioni sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di Casalpusterlengo e cointestato a parte attrice nel suo esclusivo interesse come da tabella c) dell'atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra Parte_1 la quota di sua spettanza.

D) Accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 ha tratto numerosi assegni indicati nella tabella d) dell'atto di citazione sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di Casalpusterlengo e cointestato a parte attrice senza concordare con la medesima l'utilizzo di tali somme e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra Parte_1 la quota di sua spettanza.

In ogni caso

-Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e conseguente statuizione in ordine alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in adempimento della pronuncia impugnata.

In via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze istruttorie formulate dall'esponente in primo grado qui di seguito ritrascritte.

-Senza inversione dell'onus probandi, ammettere prova per testi ed interrogatorio formale di parte convenuta sui capitoli indicati nelle premesse dell'atto di citazione, tutti da ritenersi come preceduti dalla dizione "Vero che".

- Si chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto, sui seguenti capitoli di prova, tutti da ritenersi come preceduti dalla dizione "Vero che":

a)«il 26.06.2010 la sig.ra Pt_1 ha contratto matrimonio concordatario con il sig. Controparte_1, CF: C.F._3 nato a Codogno il 23.10.1980 e residente in Casalpusterlengo, Via Bernardinelli 26, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni»;

b)«il 13.12.2007 i due fidanzati hanno acceso il conto corrente n.010/0001293-6 presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di Casalpusterlengo, versando ciascuno con bonifico bancario l'importo di € 9.000 così come emerge dai docc. 1/41 di parte attrice che mi si mostrano»;

c)«sul conto corrente n. 010/0001293-6 presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di Casalpusterlengo la coppia ha da sempre fatto confluire gli emolumenti percepiti per l'attività lavorativa svolta ed appoggiato carte di credito utilizzate per le spese familiari»;

d)«il sig. Controparte_1 nel corso degli anni ha movimentato il predetto conto effettuando operazioni riconducibili unicamente al medesimo»;

e)«il sig. CP_1 ha versato tramite bonifico od assegno ad [...] Controparte_2 somme per complessivi € 119.227,80 per la sottoscrizione di polizze/fondi di investimento cui l'attrice è estranea per così come riepilogato nel seguente schema: (omissis)".

Per Luca Esposti Apiccino:

"In via principale

Rigettare l'appello proposto poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado.

In via istruttoria

S'insiste per l'ammissione delle prove richieste in primo grado nelle memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e non ammesse dal giudice di prime cure.

Ci si oppone a tutte le richieste istruttorie ex adverso articolate poiché inammissibili e/o ir-rilevanti ai fini di causa.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compenso professionale d'avvocato del doppio grado di giudizio ex DM 55/14 e succ. mod.".

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 17 novembre 2020, *Parte_1* ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lodi, *Controparte_1*, chiedendo:

a) di accertare che il convenuto “*ha sottoscritto polizze/fondi di investimento come indicato nella tabella a) dell’atto di citazione a suo esclusivo interesse utilizzando fondi del conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di Casalpusterlengo e cointestato a parte attrice e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra *Parte_1* la quota di sua spettanza*”;

b) di accertare che “*il sig. *Controparte_1* ha utilizzato i fondi del conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di Casalpusterlgo e cointestato a parte attrice per fare versamenti nel suo esclusivo interesse alle società del di lui padre ^{CP-}*data sas, Sva Consulting srl e SVA Services srl come da tabella b) dell’atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra *Parte_1* la quota di sua spettanza*”;*

c) di accertare che “*il sig. *Controparte_1* ha effettuato disposizioni sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di Casalpusterlgo e cointestato a parte attrice nel suo esclusivo interesse come da tabella c) dell’atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra *Parte_1* la quota di sua spettanza*”;

d) di accertare che “*il sig. *Controparte_1* ha tratto numerosi assegni indicati nella tabella d) dell’atto di citazione sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di Casalpusterlgo e cointestato a parte attrice senza concordare con la medesima l’utilizzo di tali somme e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra *Parte_1* la quota di sua spettanza*”.

In particolare, la parte attrice ha esposto le seguenti circostanze:

il 26 giugno 2010 ha contratto matrimonio concordatario con *CP_1*

[...], scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;

sin dal 13 dicembre 2007 i due fidanzati avevano acceso il conto corrente n. 010/0001293-6 presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di

Casalpusterlengo e la coppia aveva da sempre fatto confluire sul conto gli emolumenti percepiti dall'attività lavorativa svolta;

nel corso degli anni *Controparte_1* ha movimentato il predetto conto, prelevando importi per complessivi euro 119.227,80, versati o bonificati ad *Controparte_2* per la sottoscrizione di polizze o fondi di investimento ai quali l'attrice è estranea;

Controparte_1 ha effettuato versamenti a tre società riferite al di lui padre, per un importo complessivo di euro 28.669,22, anche in questo caso senza vantaggio per la parte attrice;

Controparte_1 ha effettuato prelievi dal conto comune ad un rapporto di conto corrente di sua esclusiva pertinenza, per complessivi euro 25.490,54;

nel periodo dal 2008 al 2014 *Controparte_1* ha effettuato prelievi dal conto comune, mediante emissione di assegni del complessivo importo di euro 51.336,91, in relazione ai quali parte attrice è assolutamente estranea.

Sulla base di tali premesse *Parte_1* ha dedotto che, a seguito della fine della relazione coniugale, ella si era trovata priva di ogni disponibilità economica a causa delle malversazioni sopra descritte, non potendo più fare affidamento sui risparmi di anni di lavoro, poiché il conto corrente era stato progressivamente svuotato dal marito.

Costituitosi in giudizio, *Controparte_1* ha eccepito che, dall'inizio della convivenza, i promessi sposi avevano iniziato a far confluire sul conto corrente comune i propri introiti lavorativi, dallo stesso specificamente riepilogati alle pagine 4 e 5 della comparsa di risposta; che solo dall'anno 2011 *Parte_1* aveva iniziato a contribuire al *ménage* familiare, ma sempre in misura nettamente inferiore rispetto al marito; che per i primi tre anni la moglie non avevano partecipato in alcun modo alle spese familiari, rimaste totalmente a carico di [...] *Controparte_1* .

Il convenuto ha, altresì, dedotto di essere libero professionista in campo odontoiatrico; che il padre *Parte_2* gestiva la contabilità familiare, fornendo, altresì, molteplici servizi e aiuti con le società che facevano a lui capo (SVA Service, SVA Consulting e Link Data); che tra tali servizi offerti da SVA Service alla famiglia *Pt_1* – *Controparte_1* vi era il noleggio delle autovetture, i cui costi venivano addebitati alle odierne parti in causa.

Il convenuto ha eccepito che, per aiutare il figlio e la sua famiglia, il padre *Parte_2* aveva elargito numerose somme di denaro, attraverso prestiti, tanto che in data 1 luglio 2007 il convenuto e il padre avevano stipulato una scrittura privata, avente ad oggetto il prestito di somme di denaro infruttifere, nonché prestazioni dirette di servizi professionali, fornitura di beni e servizi, tramite le società di cui il padre risultava socio, amministratore e legale rappresentante; che la sottoscrizione di tale scrittura privata, di cui *Parte_1* era a conoscenza, giustificava le sottoscrizioni delle polizze Allenza Assicurazioni e le relative uscite di denaro dal conto corrente comune.

A giustificazione di tutte le uscite dal conto corrente comune il convenuto ha prodotto uno schema riassuntivo delle stesse e ha eccepito che i prelievi da lui effettuati dal conto corrente comune si erano resi necessari per far fronte ai debiti della famiglia.

Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, con sentenza n. 332/2024, pubblicata il 4 aprile 2024, il Tribunale di Lodi ha rigettato le domande proposte da *Parte_1* condannandola al rimborso delle spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, a favore del convenuto.

Recepite le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di prime cure ha ritenuto, facendo applicazione del principio di cui all'art. 1298 c.c., che la domanda di parte attrice non meritasse accoglimento, poiché le somme di denaro utilizzate da *Controparte_1* per scopi personali, pari a complessivi euro 181.829,12, erano inferiori agli accrediti sul conto corrente allo stesso riferibili, pari a complessivi euro 209.992,85.

Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 ottobre 2024, *Parte_1* ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.

Costituitosi in giudizio il 23 dicembre 2024, *Controparte_1* ha chiesto il rigetto del gravame, contestando specificamente i singoli motivi.

Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 20 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 *ter* c.p.c.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati con provvedimento emesso dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.

L'appello di Parte_1 **.**

PRIMO MOTIVO.

Con un primo motivo di gravame l'appellante deduce “*L'OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA*” (p. 10, atto di appello).

Dopo aver evidenziato che la sentenza di primo grado risulta “*motivata interamente per relationem al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio*”, l'appellante lamenta che il giudice non si sia pronunciato sulle domande di mero accertamento proposte da tale parte e tese ad accertare l'imputabilità esclusiva al convenuto di una serie di operazioni, dettagliate dalla parte attrice nelle tabelle a), b), c) e d) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Precisa che il giudice non si è pronunciato sui motivi per cui le operazioni dedotte in giudizio non fossero completamente ascrivibili al personale ed esclusivo interesse del convenuto e ciò sebbene quest'ultimo non avesse contestato il contenuto dell'atto introduttivo né sotto il profilo dell'*an* né sotto il profilo del *quantum* e non avesse neppure provato la sostenuta riconducibilità degli addebiti alle esigenze del nucleo familiare.

Deduce, quindi, la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132, n. 4, c.p.c. e 11 della Costituzione.

SECONDO MOTIVO.

Con un secondo motivo di gravame Parte_1 deduce il “*TRAVISAMENTO DELLE PROVE E L'ERRATA APPLICAZIONE DELLA REGOLA DI RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO*” (p. 12, atto di appello).

Si duole che il giudice abbia omissso di considerare due aspetti di assoluto rilievo: l'omessa contestazione, da parte del convenuto, delle operazioni allegate da parte attrice; l'omesso assolvimento, da parte del convenuto, dell'onere probatorio sul medesimo gravante in ordine al fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria dedotta in giudizio dalla parte attrice (fatto impeditivo costituito dall'imputabilità delle operazioni di debito alle esigenze della famiglia).

Con riferimento al primo aspetto, la parte appellante sostiene che l'esistenza delle operazioni e la loro quantificazione complessiva in euro 224.724,47 sono

fatti pacifici a norma dell'art. 115 c.p.c., in quanto il convenuto ha solo eccepito di aver eseguito le operazioni oggetto di causa per fronteggiare asseriti, ma inesistenti, debiti familiari e non per scopi personali.

Quanto al secondo aspetto, l'appellante afferma che, a fronte di prelievi da parte di un coniuge di somme di denaro presenti sul conto corrente comune, spetta al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che allegghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza. Lamenta, quindi, che il giudice abbia violato l'art. 2697 c.c., poiché, in assenza di prova, da parte di *Controparte_1* della riconducibilità delle operazioni dedotte in giudizio ad esigenze familiari, la domanda restitutoria di parte attrice avrebbe dovuto essere accolta, in conformità alla giurisprudenza (Cass. n. 27069/2022; Cass. n. 20457/2016).

TERZO MOTIVO.

Con un terzo motivo di appello *Parte_1* deduce il “*TRAVISAMENTO DELLA CTU E LA CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE*” (p. 19, atto di appello).

Censura le parti della sentenza che motivano nei seguenti termini:

*“La domanda di parte attrice non merita accoglimento tenuto conto del fatto che le somme utilizzate da *Controparte_1* per scopi personali, pari a complessivi € 181.829,12 sono inferiori agli accrediti sul conto corrente allo stesso riferibili, pari a complessivi € 209.992,85. In altri termini *CP_1* [...] ha disposto in proprio favore di una somma non eccedente la quota parte di sua spettanza”;*

“Quanto agli altri addebiti, pari a complessivi € 375.245,74, la stessa non è riuscita a riferirli a nessuno dei coniugi, mancando “una causale che portasse all’attribuzione all’una o all’altra parte” (cfr. pag. 17 elaborato peritale)”;

“Del resto, nessuna rilevanza al riguardo può essere riconosciuta agli altri addebiti accertati dalla CTU (pari a complessivi € 375.245,74), mancando la prova delle relative causali e dunque di una loro diretta connessione con fini esclusivi di uno solo dei due coniugi”.

L'appellante lamenta che il giudice abbia richiamato solo in parte l'elaborato peritale, omettendo di considerare la risposta finale del consulente tecnico d'ufficio contenuta a pagina 24 del suo elaborato, in cui l'ausiliare del giudice ricostruisce la situazione finanziaria delle parti nei seguenti termini:

“SITUAZIONE CRIPPA ELENA RICOSTRUITA

Accrediti 2007 – 2017 € 197.790,40

Addebiti 2007 – 2017 € 138.636,36

Differenza a credito € 59.154,04

SITUAZIONE ESPOSTI APICCINO LUCA RICOSTRUITA

Accrediti 2007- 2017 € 342.947,04

Addebiti 2007 – 2017 € 397.873,80

Differenza a debito € 54.926,76”.

L'appellante lamenta, quindi che, pur avendo affermato in premessa di motivazione di aver recepito le conclusioni dell'elaborato peritale, il giudice di prime cure abbia poi finito contraddittoriamente per rigettare le domande attoree, pur avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che *Controparte_1* aveva compiuto atti di disposizione in misura superiore rispetto alle somme di denaro depositate sul conto corrente comune.

Quanto alla comparazione tra le somme utilizzate da *Controparte_1* e gli accrediti sul conto corrente allo stesso riferibili, l'appellante ripropone le considerazioni già espresse in primo grado.

Afferma, quindi, che se il giudice avesse applicato correttamente l'art. 2697 c.c. e il principio dispositivo, avrebbe ritenuto accertate le operazioni dedotte in giudizio come esclusivamente riferibili al convenuto per un importo di euro 224.724,47, certamente superiore a quello degli accrediti diretti individuati in perizia (euro 209.992,85).

Sostiene, altresì, che se il giudice avesse valutato compiutamente l'intero elaborato peritale sarebbe giunto a conclusioni opposte, avendo il consulente tecnico d'ufficio evidenziato una differenza a debito di *Controparte_1* di euro 54.926,76.

QUARTO MOTIVO.

Con un quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante si duole della mancata istruttoria della causa e ripropone le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di prime cure.

Lamenta che il giudice abbia deciso la causa *“senza valutare i documenti prodotti dalle parti e senza svolgere alcuna istruttoria, disponendo direttamente la perizia sulla domanda restitutoria (senza aver preliminarmente esaminato e*

valutato le domande di accertamento e le eccezioni sollevate dall'esponente)" (p. 22, atto di appello).

Le difese dell'appellato.

Controparte_1 contesta i motivi di impugnazione, rilevando, in particolare, che l'art. 115 c.p.c. non può trovare applicazione, poiché nel giudizio di primo grado il convenuto ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice e sulla quantificazione e sulla qualificazione delle entrate e delle uscite sul conto corrente comune il contraddittorio si è svolto in sede di consulenza tecnica d'ufficio.

Con riferimento alle entrate del conto corrente comune l'appellato evidenzia che, in un primo momento, nella bozza del proprio elaborato peritale, il consulente tecnico d'ufficio aveva individuati come riconducibili a *CP_1* [...] accrediti per complessivi euro 209.992,85 e che, a seguito delle osservazioni del consulente tecnico del convenuto, l'ausiliare del giudice aveva riquantificato gli accrediti di competenza del convenuto in euro 395.124,13.

L'appellato afferma, dunque, che, sebbene tale circostanza si sia rivelata influente al fine della decisione, gli accrediti sul conto corrente comune riconducibili ad attività professionale di *Controparte_1* sono pari a euro 328.636,00 e non a euro 209.992,85 come indicato, per mero errore materiale, nella sentenza gravata. Chiede, quindi, alla Corte di emendare tale errore materiale, in applicazione del principio di diritto secondo cui l'istanza per la correzione di errore materiale della sentenza non richiede appello incidentale (Cass. 21 ottobre 1998, n. 10447).

La richiesta di correzione di errore materiale.

In via preliminare deve essere esaminata la domanda di correzione di errore materiale formulata dall'appellato.

L'istanza è infondata, poiché il preteso errore dedotto da *CP_1* [...] configura, ove esistente, un errore di giudizio, posto che l'accertamento compiuto dal giudice in ordine alle somme di denaro accreditate sul conto corrente comune da *Controparte_1* e costituenti provento di sua attività lavorativa è frutto di una scelta tra le diverse soluzioni prospettate dal consulente tecnico d'ufficio a conclusione del suo elaborato e in risposta alle osservazioni del consulente tecnico del convenuto (cfr. pp. 21 e ss. della relazione).

Risulta, invero, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa **Persona_1** che l'importo di euro 328.636,00 indicato dall'ausiliare del giudice come ammontare degli accrediti "diretti" di competenza di **CP_1** [...], è stato determinato considerando come imputabili direttamente a tale parte anche gli accrediti di assegni fino a concorrenza di quanto esposto nelle dichiarazioni dei redditi di **Controparte_1** (cfr. p. 21 della relazione del consulente tecnico d'ufficio).

Diversamente, l'importo degli accrediti "diretti" di competenza di [...] **Controparte_1**, determinato dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 14 della propria relazione in euro 209.992,85 e recepito nella sentenza gravata a pagina 4, è stato calcolato senza considerare i maggiori importi inseriti nelle dichiarazioni dei redditi, poiché, come ha spiegato lo stesso ausiliare del giudice in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di **Controparte_1**, *"La sottoscritta, come indicava anche nella bozza di CTU, non è in grado di affermare con certezza che i maggiori importi inseriti nelle dichiarazioni dei redditi rispetto agli accrediti chiaramente derivanti da attività professionale siano transitati dal conto corrente oggetto di causa. Quanto occorso in riferimento all'anno 2015 è indicativo proprio di questo. In ogni modo nell'allegato 16 viene riportata la ricostruzione della quota di assegni accreditati nel conto corrente oggetto di causa imputati al sig. **Controparte_1** fino a concorrenza di quanto indicato nelle dichiarazioni dei redditi. Da questa diversa imputazione, discendono ovviamente diverse percentuali di attribuzioni alle parti in causa degli accrediti sul conto corrente, si veda l'allegato 17"* (p. 21 della relazione).

Alla stregua di quanto evidenziato nella stessa relazione del consulente tecnico d'ufficio, emerge chiaramente come gli importi degli accrediti diretti di competenza di **Controparte_1**, quali accertati dall'ausiliare del giudice, presuppongano una diversa valutazione delle prove acquisite nel processo, con la conseguenza che la scelta dell'uno piuttosto che dell'altro importo da parte del giudice di prime cure non può considerarsi frutto di un mero errore materiale, ma deve propriamente essere riferita a un diverso apprezzamento delle prove e, quindi, a una precisa decisione del giudice di prime cure.

Non vi è, dunque, luogo per un emendamento dell'importo di euro 209.992,85, così come richiesto dall'appellato.

L'esame del gravame.

In ordine di priorità logico giuridica deve essere esaminato il quarto e ultimo motivo di impugnazione, poiché attiene alla definizione del *thema probandum*.

Il motivo è privo di fondamento, poiché l'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado è più che esaustiva, considerata la natura documentale della causa.

Ciò premesso, il primo motivo di appello non merita accoglimento.

Il giudice di prime cure si è pronunciato sulle domande di accertamento proposte dalla parte attrice, come si evince dalla lettura delle pagine 5 e 6 della sentenza.

Richiamando l'elaborato peritale, il giudice ha accertato che fossero direttamente riconducibili a *Parte_1* i seguenti addebiti sul conto corrente comune:

<i>“versamenti a INPS (riscatto laurea <i>Parte_1</i>)</i>	<i>€ 11.090,30</i>
<i>bonifico a debito a favore di <i>Parte_1</i> giroconto</i>	<i>€ 945,00</i>
<i>bonifico a <i>Parte_3</i> regalo di compleanno</i>	<i>€ 2.000,00”</i> ,

per un totale di euro 14.035,30.

Il giudice ha, altresì, accertato che fossero direttamente riconducibili a [...] *Controparte_1* i seguenti addebiti sul conto corrente comune:

<i>“Pagamento Mod. F24 tributi vari</i>	<i>€ 12.531,02</i>
<i>Bonifici a favore <i>Controparte_1</i> giroconto/girofondi</i>	<i>€ 22.290,54</i>
<i>Bonifici a <i>Controparte_4</i> ^{CP_} Data</i>	<i>€ 14.691,71</i>
<i>Pagamenti preautorizzati <i>Controparte_2</i></i>	<i>€ 240,00</i>
<i>Quota parte della voce “ritiro assegni” di cui sono prodotte le copie degli assegni intestati a <i>Controparte_2</i> o <i>Controparte_6</i> (allegati da 42 A 62 dell'atto di citazione)</i>	<i>€ 116.562,80</i>

*Quota parte della voce “ritiro assegni” di cui sono prodotte le copie degli assegni intestati a *Controparte_7* SVA Services Srl (allegati da 63 a 69 dell'atto di citazione e all. 3 comparsa costitt. € 15.513,05”*, per un importo complessivo di euro 181.829,12.

Quanto agli altri addebiti, pari a complessivi euro 375.245,74, il giudice ha richiamato gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, affermando come quest'ultimo non fosse riuscito a riferirli a nessuno dei coniugi, mancando “una

causale oggettiva che portasse all'attribuzione all'una o all'altra parte" (cfr. pag.17 elaborato peritale)" (p. 6, sentenza gravata).

Alla luce di quanto osservato deve, quindi, affermarsi che il giudice di prime cure ha pronunciato su tutte le domande proposte da *Parte_1* avendo accertato che il convenuto aveva compiuto atti dispositivi, nel suo esclusivo interesse, per complessivi euro 181.829,12 e avendo ritenuto che gli addebiti per euro 375.245,74 non fossero riconducibili ad atti di disposizione posti in essere da *Controparte_1* nel suo interesse esclusivo.

Deve essere, quindi, escluso il dedotto vizio di omessa pronuncia.

Il secondo motivo di gravame è fondato nei limiti di seguito precisati.

Anzitutto, va affermato che non può ritenersi che il convenuto non avesse contestato nell'*an* e nel *quantum* le operazioni dedotte in giudizio da parte attrice, poiché egli aveva fornito un resoconto riassuntivo delle uscite da lui poste in essere, eccependo che erano state destinate a estinguere debiti familiari. Anche nel corso di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio tale parte aveva contestato qualificazione e quantificazione delle entrate e delle uscite dal conto corrente comune.

Contrariamente all'assunto dell'appellante, non può, dunque, trovare applicazione l'art. 115 c.p.c. nell'accertamento degli atti di disposizione posti in essere da *Controparte_1* nel suo esclusivo interesse, tanto più che l'importo indicato dall'appellante (pari a euro 224.724,47) contrasta con la quantificazione degli addebiti riconducibili a *Parte_4*, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio in euro 181.829,12 e non contestata da parte attrice in sede di osservazioni all'elaborato peritale.

Nella misura in cui l'appellante lamenta che il giudice avrebbe dovuto considerare riferibili a *Controparte_1* addebiti per complessivi euro 224.724,47 in virtù del principio dell'onere della prova, richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di conto corrente intestato ai coniugi (Cass. n. 20457/2016), la censura è parzialmente fondata.

Il giudice ha accertato, sulla base di una puntuale e congruente consulenza tecnica d'ufficio, che addebiti sul conto corrente comune pari a complessivi euro 181.829,12 erano sicuramente imputabili, sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio, a *Controparte_1*. Appare evidente che, nella misura in cui il convenuto non è riuscito a provare, come da lui eccepito, che tale somma di

denaro era riferibile a debiti familiari, il giudice di prime cure ha accertato, in accoglimento delle domande di mero accertamento proposte da parte attrice, che si trattava di operazioni poste in essere dal convenuto nel suo esclusivo interesse.

Con riferimento alla differenza tra l'importo degli addebiti che parte attrice imputava al convenuto (pari a complessivi euro 224.724,47) e l'importo accertato come sicuramente imputabile a Controparte_1 (pari a euro 181.829,12), il giudice di prime cure ha finito con l'invertire l'onere probatorio.

E' stato, invero, affermato dalla giurisprudenza che *“a fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione - quali sono state ritenute essere quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia -, compete al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che allegghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza: ciò, sia in quanto quest'ultima si atteggia a fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria; sia in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova ([Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533](#); [Cass. 14 gennaio 2016, n. 486](#); [Cass. 17 aprile 2012, n. 6008](#); [Cass. 1 luglio 2009, n. 15406](#); [Cass. 25 luglio 2008, n. 20484](#))”* (Cass. n. 20457 del 2016).

Nel caso in esame, con riferimento alla somma di denaro di euro 42.895,35 (euro 224.724,47 meno euro 181.829,12) il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare, in applicazione del richiamato principio di diritto, che si trattava di atti di disposizione del conto corrente comune effettuati dal Controparte_1 nel suo esclusivo interesse.

Il giudice avrebbe dovuto, quindi, considerare come addebiti imputabili all'esclusivo interesse di Controparte_1 la complessiva somma di denaro di euro 224.724,47 (euro 181.829,12 più euro 42.895,35).

Nei predetti termini va, dunque, emendata la motivazione della sentenza gravata.

Il diverso accertamento in ordine agli addebiti imputabili all'esclusivo interesse di Controparte_1 non comporta, tuttavia, l'accoglimento della

domanda di *Parte_1* in ragione di quanto sarà in seguito accertato nell'esaminare il terzo motivo di gravame.

Il terzo motivo è infondato.

Le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 24 dell'elaborato peritale non possono fondare l'accoglimento del motivo in valutazione, ove si consideri che il calcolo compiuto dal consulente tecnico d'ufficio si basa sull'esame di tutte le movimentazioni intervenute sul conto corrente comune nel periodo dal 2007 al 2017, mentre la domanda restitutoria riguardava specifiche operazioni di disposizione compiute dal convenuto sul conto corrente comune.

Si aggiunga che il consulente ha calcolato: a) accrediti sul conto corrente per i quali non ha rinvenuto una causale oggettiva che portasse all'attribuzione all'una o all'altra parte e che ha, pertanto, suddiviso tra le singole parti in causa sulla base delle percentuali determinate proporzionalmente al concorso di ciascuno al conto corrente comune; b) addebiti per i quali non ha rinvenuto una causale oggettiva che li riconducesse all'una o all'altra delle parti, parimenti attribuendoli proporzionalmente alle parti.

E' evidente che l'attribuzione proporzionale degli accrediti viola la regola dell'art. 1298 c.c., secondo la quale tutte le somme di denaro presenti sul conto corrente comune che non siano riconducibili ad uno dei comunisti spettano in egual misura a ciascuno dei correntisti.

L'attribuzione proporzionale degli addebiti su conto corrente non riconducibili a una o all'altra delle parti non tiene conto dei principi dell'onere probatorio, quali evidenziati nell'esaminare il secondo motivo di gravame.

Agli accrediti diretti di euro 209.992,85 riferibili con certezza a [...] *Controparte_1* vanno aggiunti accrediti pari alla metà di euro 209.633,85 (che è l'ammontare complessivo degli accrediti sul conto corrente per i quali il consulente tecnico d'ufficio non ha accertato la provenienza da una o dall'altra parte e che, secondo la regola dell'art. 1298 c.c., spettano a metà a ciascuno dei correntisti).

La metà di euro 209.633,85 è pari a euro 104.816,92.

Gli accrediti riferibili a *Controparte_1* sono, quindi, pari a complessivi euro 314.809,77 (euro 209.992,85 più euro 104.816,92).

Quindi, una volta accertato che **Controparte_1** aveva contribuito con risorse proprie al conto corrente comune per euro 314.809,77, per valutare il fondamento della domanda restitutoria occorre verificare se l'importo degli addebiti sul conto corrente imputabili a esigenze esclusive di **Controparte_1** (accertato in euro 224.724,47, come evidenziato nell'esaminare il secondo motivo di gravame) sia o meno contenuto nel limite delle risorse di conto corrente spettanti esclusivamente a tale parte.

Poiché la somma di denaro di euro 224.724,47, di cui **CP_1** [...] ha disposto dal conto corrente comune non supera l'ammontare della quota parte di sua spettanza (pari a euro 314.809,77), va confermata la pronuncia di rigetto della domanda restitutoria di **Parte_1**.

In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la conseguenza che la sentenza gravata va confermata, sia pure con la diversa motivazione in precedenza evidenziata.

La regolamentazione delle spese processuali.

In ragione del rigetto del gravame, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare le spese del presente grado alla parte vittoriosa.

Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il “*Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).

Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “*i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata*” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre

2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del 14 novembre 2022, n. 33482).

Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal *disputatum*, corrispondente al *quantum* richiesto da *Parte_1* (pari a euro 54.926,76: cfr. p. 22 dell'atto di appello).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:

RIGETTA

l'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*, per la riforma della sentenza n. 332/2024, pubblicata il 4 aprile 2024 dal Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 2758/2020 r.g. e, per l'effetto,

CONFERMA

integralmente la sentenza impugnata, con diversa motivazione;

CONDANNA

Parte_1 a rimborsare a *Controparte_1* le spese del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-*quater* dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-*bis* del D.P.R. 115/2002 da parte di *Parte_1*.

Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025

Il Presidente

Dott.ssa Maria Elena Catalano

Il consigliere estensore

Dott.ssa Manuela Andretta